



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE**

così composta:

dr. Maria Rosaria Rizzo	Presidente
dr. Paola Agresti	Consigliere relatore
dr. Maria Speranza Ferrara	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.**4054** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2020**, assunta in decisione all'udienza del **13.03.2024**, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*),
elettivamente domiciliato in Roma, Via Paisiello 49, presso lo studio dell'avv. Carmen Tiziana De Angelis, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Paolo Serrecchia (c.f. *C.F._2*) e Fabio Serrecchia (c.f. *C.F._3*)
per procura in calce all'atto di appello – **APPELLANTE** –

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._4*),
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina 7, presso lo studio dell'avv. Concetta Trovato, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Fioretti (c.f. *C.F._5*) e Silvio Archimede Fusco (c.f. *C.F._6*), per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello –

APPELLATA –

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 414/2020 resa in data 19.02.2020 dal Tribunale Ordinario di Latina

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 [...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 414/2020, pubblicata in data 19.02.2020, resa dal Tribunale Ordinario di Latina nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 3990/2017 promosso da Controparte_1 nei confronti di Parte_1.

I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:

“Con ricorso ritualmente notificato Controparte_1 ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo che a seguito del rigetto della domanda di scioglimento della comunione dell’immobile sito in Terracina, loc. Arene – via Alcide De Gasperi, censito al fg. 205 part. 858, cat. a\2 di vani 5.5., nell’ambito del procedimento rg. 200020\10 (cfr. sentenza n. 1152\17) non era stata dichiarata la inefficacia del sequestro giudiziario pronunciato addì 5.8.2010 nell’ambito del medesimo procedimento. Deduceva inoltre che in esecuzione del predetto provvedimento cautelare il condividente resistente persisteva nel lucrare redditi da locazione del predetto immobile in difetto degli obblighi di trasparenza riconnessi alla qualità di custode, riconosciutagli a seguito del provvedimento ex art. 66 c.p.c. del 3.2.2014, con il quale veniva sostituito a precedente custode. 2. Costitutosi con comparsa di costituzione e risposta, il convenuto Controparte_2 evidenziava: a) il difetto di interesse ad agire della ricorrente, avendo posto a fondamento della domanda presunte violazioni degli obblighi riconnessi alla qualità di custode del condividente, del tutto avulsi dalla volontà di ottenere la restitutio dei luoghi alla status quo ante precedente al 5.8.2010; b) che la domanda di divisione era in ogni caso ancora pendente essendo stato interposto appello avverso la sentenza di rigetto, difettando il requisito di procedibilità della presente domanda, in violazione dell’art. 669 novies comma 3 cpc, non sussistendo l’inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il sequestro giudiziario. Concludeva per il rigetto della avversa domanda e in subordine per il ripristino della situazione quo ante che vedeva il resistente possessore esclusivo dell’immobile. 3. Con separato ricorso d’urgenza la ricorrente chiedeva la sostituzione della persona del resistente con quella della stessa, ma il procedimento veniva rigettato per difetto dei requisiti procedurali e con integrazione officiosa dell’organo

di custodia con la persona della ricorrente. 6. La causa è stata istruita in via documentale”.

All’esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:

“il Tribunale di Latina in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da Controparte_1 nei confronti del convivente Parte_1, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza respinta, così decide: 1) Dichiarare l’inefficacia del sequestro giudiziario disposto da questo Tribunale con ordinanza emessa e depositata in data 5.8.2010 e successive modifiche; 2) ordina al Parte_1 di consegnare immediatamente nelle mani della ricorrente una copia delle chiavi del cespite oggetto di sequestro – immobile sito in Terracina loc. Arene, via Alcide De Gasperi censito al fg. 205, part. 367, 543, 205, 858. 3) Rigetta ogni altra domanda, anche subordinata. 4) condanna [...] Parte_1 alla refusione dell’80% delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 5.426,40 oltre spese generali, iva e cpa”.

Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:

“1 – La domanda principale va accolta per quanto di ragione. Occorre preliminarmente sgombrare il campo sulla competenza di questo giudice in ordine alla domanda, siccome più volte sollevata la relativa questione, financo nella discussione orale del 11.2.2020, dovendo la questione della competenza essere affrontata d’ufficio, non incontrando la questione della competenza cautelare e i limiti preclusivi ex art. 38 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 24869\10). Secondo le regole generali la competenza alla emissione dei provvedimenti cautelari in corso di causa spetta al giudice del merito, mentre se il giudizio di merito è in fase di impugnazione la competenza spetta in ogni caso al giudice che ha pronunciato la sentenza (cfr. art. 669 quater c.p.c.). Diversa è la competenza specificamente prevista nel caso in esame, in quanto l’art 669 novies commi 2, 3 c.p.c. pone sempre e in ogni caso la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. 2- Venendo ai requisiti del giudizio ex art. 669 novies c.p.c., nel caso di specie trova applicazione il comma 3 essendo sorta contestazione sulla inefficacia della misura cautelare, siccome non pronunciata nella sentenza che ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione inter vivos. Sul punto si è assistito a una querelle interpretativa sul rito applicabile ritenendosi, secondo una prima tesi, che l’apertura di una fase contenziosa in senso proprio, secondo forme e tempi del processo ordinario di cognizione (in questo senso, tuttavia, cfr., tra gli altri, Trib. Milano, 10.5.1994 e Trib. Genova, 28.2.2000; Trib. Milano, 7.3.2003) avrebbe eccessivamente appesantito la procedura e, considerati i tempi di ordinaria definizione, avrebbe finito col frustrare proprio quelle esigenze di speditezza e celerità nella dichiarazione di inefficacia della misura in

contestazione. Conseguentemente, si è ritenuto che, in simile ipotesi, il procedimento proseguirebbe nelle forme proprie degli artt. 737 ss. cod. proc. civ. (cfr. Trib. Trani, 20.3.1998 e 4.7.2000) e, dunque, dei procedimenti in camera di consiglio, con devoluzione della controversia al collegio, ex art. 50bis, ult. comma, cod. proc. civ. Secondo altro orientamento, che questo giudice ritiene preferibile (cfr. Cass. civ. 17886\05, Trib. Milano 10.5.1994) deve provvedere il medesimo giudice che aveva concesso la cautela secondo il rito ordinario in composizione monocratica, posto che “richiedendosi solo la valutazione di vicende processuali e/o di fatto sopravvenute e non anche una revisio prioris instantiae, ben possono essere adottate dal medesimo magistrato che abbia pronunciato l'originario provvedimento, nei confronti del quale non è ravvisabile alcuna ragione di prevenzione, tenuto conto della diversa natura delle questioni ad oggetto dei rispettivi provvedimenti, le une attinenti alla sussistenza degli estremi per l'adozione della misura cautelare, le altre alla verifica della sua persistente efficacia ed attualità” (cfr. Cass. civ. 17886\05 cit.). 3. Venendo alla verifica della sussistenza del requisito di sopravvenuta inefficacia del sequestro giudiziario pronunciato nel 2010, a distanza di 10 anni orsono, occorre verificare se la sentenza di merito che ha rigettato la domanda di divisione abbia accertato l'inesistenza del diritto a cautela del quale la CP_1 aveva richiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario del cespite immobiliare. Sul punto è stato osservato dal resistente il difetto di interesse della ricorrente, posto che la stessa aveva richiesto il sequestro in esame e che non otterrebbe alcun interesse concreto ed attuale dalla privazione di efficacia di tale sequestro. Tale rilievo è destituito di fondamento, posto che, pur spiegando parte ricorrente ragioni di inopportunità della conservazione del sequestro giudiziario con la custodia in favore del resistente, ha insistito per conseguire il bene della vita della restituzione delle chiavi dell'immobile e la metà dei frutti civili ricavati dalla locazione del predetto con ciò inequivocabilmente manifestando la volontà di sindacare le scelte gestionali del resistente secondo le modalità tipiche della comunione indivisa ex art. 1105 c.c. . Tale richiesta è ex se denotativa dell'interesse a porre nel nulla il precedente sequestro giudiziario, inizialmente voluto nel presupposto della futura divisione del cespite immobiliare. 4. Chiarita la sussistenza del presupposto processuale ex art. 100 c.p.c., si legge nella sentenza che ha definito, senza incontrovertibilità ex art. 324 c.p.c., il giudizio di merito, come la divisione richiesta non è procedibile, avendo la ctu disposta rilevato la trasformazione interna del cespite rispetto alla pianta catastale, accertando un abuso edilizio di cui non è stata documentata la successiva eventuale sanatoria (cfr. pag. 2 sentenza n. 1152\17). Tale situazione di fatto, rilievo di improcedibilità, non rientra tra i casi tassativamente previsti tra quelli di rito ostativi alla prosecuzione dell'efficacia della

misura cautelare in corso di esecuzione (per la tassatività cfr. Cass. civ. 17778\07). Occorre, quindi, interrogarsi sulla incidenza dell'abuso edilizio rispetto al diritto potestativo allo scioglimento della comunione ordinaria tra vivi. Come noto ciascuno dei partecipanti può chiedere in ogni tempo lo scioglimento della comunione (c.d. "divisione"), anche in disaccordo con gli altri compartecipi, mediante l'esercizio di un apposito diritto potestativo individuale riconosciutogli dall'ordinamento (art. 1111, primo comma, cod. civ.) secondo il principio "in communione nemo compellitur invitus detineri". 5. Cionondimeno se il potere dominicale riconnesso alla comproprietà non può essere compresso, salvo per limitati periodi di tempo (cfr. art. 1111 comma 1 secondo periodo c.c.), esso non può tuttavia esercitarsi in contrasto con interessi superiori riconnessi alla ordinata tutela del territorio. Sul punto si evidenziava anche in tempi lontani come: "Anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 c.c., si applica la nullità prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali "inter vivos" relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullità ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato (cfr. Cass. civ. 630\03). Ne deriva che la natura potestativa del diritto soggettivo dei comproprietari ha effetto nei soli rapporti tra privati e in nessun caso prevale sull'interesse generale alla ordinata trasformazione del territorio. Sul punto anche di recente la Suprema Corte di legittimità in funzione nomofilattica (Cfr. Cass. civ. Sez. Unite 25021\19) ha chiarito che: "va ricordato come questa Suprema Corte abbia già avuto occasione di precisare che la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985 (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si applica non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003) [omissis]. Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio; né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 della legge n. 47 del 1985 e, dall'altro, disporre

la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi. [omissis] Invero, la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale; più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite; da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019). Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, cit.). Sul punto, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (così letteralmente Cass SU 25021\19). 6. Ne deriva che il diritto alla divisione, pur potestativo, è inesistente per impossibilità giuridica fintantoché il cespite oggetto di divisione non viene conformato all'interesse superiore generale alla ordinata trasformazione del territorio. Nessuna utilità pertanto riveste il sequestro giudiziario in corso di esecuzione per difetto di strumentalità con un diritto di divisione immobiliare di impossibile attuazione. 7. Anche dal punto di vista formale la mera declaratoria di

inammissibilità del merito della domanda non è di ostacolo alla invocata pronuncia ex art. 669 novies c.p.c., pronuncia che anzi sarebbe stato doveroso anticipare nella stessa sentenza di merito. Afferma al riguardo la Suprema Corte di Cassazione “Nel caso in cui il giudizio di merito, promosso a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare, si concluda con la dichiarazione di inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura ad litem), nulla osta a che il giudice, investito dell'intera cognizione, revochi contestualmente la misura cautelare concessa ante causam, divenuta ipso iure inefficace: tale contestualità non arreca infatti alcuna lesione al diritto di difesa, integralmente dispiegatosi nel processo a cognizione piena, ed appare altresì giustificata da ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla pendenza del giudizio di merito, che rende superfluo un nuovo ricorso al giudice, necessario invece nelle ipotesi contemplate dall'art. 669 novies cod. proc. civ.» (CFR. Cass. civ.n. 17028/2008). 8. Venendo agli effetti ripristinatori conseguenti, occorre dare atto che parte ricorrente ha richiesto di dimostrare nei termini decadenziali ex art. 183 comma 6 c.p.c più che la situazione antecedente il sequestro giudiziario (5.8.2010) la condotta abusiva del resistente nella qualità di custode. Sul punto la generica deduzione della stipula di rapporti locatizi con terzi, per lo più taciuti alla condividente, se vale a istruire il giudizio di responsabilità ex art. 67 comma 2 c.p.c., non consente i provvedimenti restitutori specifici conseguenti all'accoglimento della domanda ex art 669 novies c.p.c. La richiesta condanna del convenuto alla restituzione della metà dei frutti civili contabilizzati nel libretto di risparmio non può essere accolta in considerazione dei rilievi indicati nell'ordinanza cautelare emessa da questo giudice addì 24.11.2019 nel procedimento incidentale rg. 3990\1- 17 che si conferma integralmente e al cui contenuto si rimanda. Si deve evidenziare in particolare che se sono state accertate anomalie nella gestione della custodia giudiziaria del resistente, cionondimeno, a fronte di non meglio documentati corrispettivi di locazione, hanno fatto da contrappeso spese di gestione dell'immobile interamente sostenute dal predetto; ragion per cui solo all'esito di un eventuale separato giudizio di conto e di responsabilità può essere specificatamente spiccato un adeguata condanna restitutoria (cfr. Cass. civ. 870\96). Né può ritenersi in senso contrario di istruire nel corso del presente giudizio gli specifici aspetti contabili della gestione della custodia giudiziaria, essendo il presente procedimento finalizzato alla verifica della attualità della misura cautelare in corso di esecuzione e ai conseguenti immediati provvedimenti restitutori e ripristinatori, da distinguere dalla condanna restitutoria conseguente all'accertamento della mala gestio del custode. A ben vedere tale condanna attiene a profilo risarcitorio aquiliano da mala gestio dell'ufficio di custode(cfr. Cass. civ. 1958\63; Cass. civ. 24.5.1997 n. 4635), mentre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi è conseguenza della diversa domanda ex art. 669

novies c.p.c. che non ha natura sanzionatoria ma unicamente accertativa della sussistenza dei requisiti di permanenza di una precedente misura cautelare, ed infatti ne consegue la riduzione in pristino solo se possibile, cioè se non irreversibilmente mutata la situazione quo ante. 9. Il presente giudizio deve pertanto acclarare l'inefficacia sopravvenuta del sequestro giudiziario pronunciato addì 5.8.2010 e di tutte le successive modifiche. Consegue l'ordine di consegna di copia delle chiavi del cespite oggetto di divisione in capo alla ricorrente, non avendo trovato sufficiente riscontro la situazione di possesso esclusivo in capo al Pt_1 del cespite suddetto, anzi del tutto esclusa in sentenza (cfr. sentenza 1152\17 pag. 2).

10. - Quanto alle spese di lite, le spese del presente giudizio vanno addossate al resistente nella misura del 80%, con compensazione delle spese residue, avuto riguardo alla condotta processuale serbata dal Pt_1 ella qualità di custode (cfr. ordinanza cautelare del 24.11.2019 e verbale di udienza del 11.2.2020), al rigetto della domanda restitutoria di metà delle somme accantonate nel libretto di custodia e in considerazione della estrema novità degli argomenti trattati. Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo, trovando applicazione le tariffe contemplate nel d.m. Giustizia n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per la determinazione del compenso professionale, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base al criterio del decism (Cass. civ., ss.uu., 11.09.2007, n. 19014) secondo i valori medi, senza la fase istruttoria in quanto non tenuta”.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1

[...] per i motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa acquisizione del fascicolo di primo grado presso il Tribunale Ordinario di Latina recante il RGn°3990/2017 così provvedere: in riforma della sentenza n°414/2020 del Tribunale Ordinario di Latina Sezione II Civile Giudice Dott. Gaetano Negro pubblicata in data 19/02/2020 nel procedimento RGn°3990/2017, notificata in data 20/06/2020, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande giudiziali spiegate dalla ricorrente stante la carenza di competenza funzionale del Tribunale Ordinario di Latina a favore della Corte di Appello di Roma Sez. IV n°8864/17 di fronte alla quale andava esperito il ricorso ex art.669 novies c.p.c. per richiedere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, e la carenza di interesse ad agire della ricorrente ex art. 100 c.p.c. In subordine ripristinare la misura cautelare stante l'infondatezza della domanda spiegata dalla ricorrente; Compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado per tutte le motivazioni esposte, ovvero ricomputarle nella misura non superiore al 50%. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari “.

Si è costituita l'appellata *Controparte_1* con comparsa di costituzione depositata in data 14 dicembre 2020, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi sopra riportati, rigettare l'appello in quanto infondato, con vittoria di spese”*.

All'udienza del 13 marzo 2024, la causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di entrambe le parti costituite, con concessione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica

Parte_1 ha proposto i seguenti motivi di appello.

Con il primo motivo di gravame censura la reiezione dell'eccezione di incompetenza funzionale. Richiamati i principi di diritto e giurisprudenziali sul punto, allega che la domanda di merito, sul giudizio di divisione, avendo le parti entrambe spiegato appello avverso la sentenza n° n°1152/2017 pubblicata in data 25/05/2017, è tuttora pendente di fronte alla Corte di Appello di Roma (nrg n°8864/17) e tale giudice di appello sarebbe competente a decidere sulla perdurante efficacia della misura cautelare.

Il motivo è in primo luogo infondato in quanto, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la competenza in materia di ricorso per la declaratoria di inefficacia della misura cautelare è regolata specificamente dall'art. 669 novies c.p.c., che stabilisce la competenza del *“giudice che ha emesso il provvedimento”* quindi del Tribunale.

Né ha pregio quanto sostenuto dall'appellante secondo cui l'art. 669 novies comma 2 c.p.c. attribuirebbe la competenza per la declaratoria di inefficacia del sequestro al giudice che ha emesso il provvedimento solo nei casi di cui al comma 1, ossia in caso di giudizio di merito non iniziato o di giudizio estinto, in quanto, il comma 3 dell'art. 669 novies c.p.c. subordina la declaratoria di inefficacia del sequestro al *“ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento”* anche nel caso in cui *“con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso”*.

Il motivo deve ritenersi, peraltro, anche del tutto superato dalla circostanza che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante anche in comparsa conclusionale, il giudizio nrg n°8864/17 è stato oramai definito da questo stesso Collegio con sentenza n. 348/2023 pubblicata in data 18.1.2023.

Con il secondo motivo di gravame lamenta l'appellante il rigetto dell'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, in considerazione della circostanza che era stata la stessa *CP_1* a chiedere il sequestro e che, poiché il Tribunale, nel giudizio divisorio, non aveva riconosciuto il diritto controverso per cui era stata chiesta la misura cautelare non sussisteva alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere la

privazione di efficacia del sequestro medesimo, nelle more della definizione del giudizio di appello.

Anche tale motivo è infondato e va disatteso

In primo luogo, come rilevato dal primo Giudice, l'interesse della CP_1 è stato chiaramente esplicitato per avere, la ricorrente in I grado, insistito a conseguire il bene della vita della restituzione delle chiavi dell'immobile e la metà dei frutti civili ricavati dalla locazione del predetto con ciò manifestando la volontà di sindacare le scelte gestionali del resistente secondo le modalità tipiche della comunione indivisa ex art. 1105 c.c., quindi l'interesse a porre nel nulla il precedente sequestro giudiziario, alla luce del rigetto della domanda di divisione dell'immobile, cui la cautela era preordinata.

A ciò deve aggiungersi che l'art.669 novies c.p.c. comma 3, sopra menzionato, prevede che si può chiedere la dichiarazione di inefficacia del sequestro quando sia stato dichiarato inesistente il diritto, a cautela del quale il sequestro era stato concesso *“con sentenza, anche non passata in giudicato”*, quindi non costituiva fatto ostativo la circostanza che le rispettive domande di divisione e di usucapione fossero ancora pendenti in appello.

Inoltre, poiché nelle more il predetto giudizio di appello si è definito con il rigetto di tutte le domande avanzate, anche sotto tale profilo ben può ritenersi la sussistenza dell'interesse della CP_1 alla declaratoria di inefficacia della tutela cautelare.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la decisione di prime cure laddove afferma che la misura cautelare non riveste più alcuna utilità *per difetto di strumentalità con un diritto di divisione immobiliare di impossibile attuazione*, argomentando in contrario che alla luce della pendenza del giudizio di divisione in grado di appello, la questione era ancora sub – iudice .

Il motivo deve ritenersi oramai del tutto superato dalla circostanza che il giudizio di appello si è concluso con la predetta sentenza che ha sia rigettato l'appello incidentale avverso il rigetto della domanda di scioglimento e di divisione dell'immobile in comproprietà, sia l'appello principale avverso il rigetto della domanda di usucapione. Risulta quindi viepiù comprovato quanto affermato dal primo Giudice circa l'impossibilità di attuazione della divisione, fino a che *“il cespite oggetto di divisione non viene conformato all'interesse superiore generale alla ordinata trasformazione del territorio”* con il conseguente difetto di strumentalità tra la misura cautelare all'epoca concessa e la domanda giudiziale oramai definitivamente rigettata.

Con il quarto motivo di gravame lamenta l'appellante la statuizione sulle spese di lite. Argomenta l'appellante che, visto il rigetto della domanda cautelare, come da ordinanza del 24 novembre 2019, ed il rigetto della domanda restitutoria di metà delle somme accantonate nel libretto di

custodia, le spese dovevano essere integralmente compensate, ovvero compensate almeno nella misura del 50%. Deduce comunque che le spese di lite appaiono computate in maniera eccessiva e sproporzionata.

Anche tale motivo è infondato e va disatteso.

Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto di compensare parzialmente le spese di lite proprio in ragione dei predetti rigetti, nella misura ridotta del 20% ponendo la residua maggiore percentuale a carico dell'attuale appellante alla luce della sua prevalente e sostanziale soccombenza, ciò in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che ha più volte affermato che *“parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi”*. (cfr Cass. n. 7182/ 2000; Cass. n.15483/08 conf. tra le tante: Cass. n. 19456/2008; n. 7625/2010 ; Cass. n. 3438/16).

Inoltre l'importo è stato quantificato correttamente nella misura media, tenuto conto dello scaglione di valore indeterminato di media complessità, esclusa la fase istruttoria e ridotto l'importo del 20%, in corretta applicazione dei parametri vigenti all'epoca della decisione di prime cure.

L'appello deve, quindi, essere integralmente rigettato.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico dell' appellante e si liquidano, in favore della parte appellata, nei valori medio – bassi, atteso il limitato numero delle questioni trattate, come nel dispositivo ai sensi dell'art. 4 del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022 (valore della causa: indeterminato di media complessità), con esclusione della fase istruttoria non espletata in appello . Sussistono, altresì, i presupposti per dichiarare le appellanti tenute al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [...] *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*, avverso la sentenza n. 414/2020, del Tribunale Ordinario di Latina, così provvede:

1)rigetta l'appello;

2)condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata *Controparte_1*, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;

3)dichiara l'appellante, tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.

Così deciso in Roma il giorno 23.4.2024

Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Agresti

Il Presidente
Dr. Maria Rosaria Rizzo